

AÇÃO PENAL 415 PARÁ

RELATOR	: MIN. ROBERTO BARROSO
REVISOR	: MIN. CELSO DE MELLO
AUTOR(A/S)(ES)	: EDMILSON BRITO RODRIGUES
ADV.(A/S)	: JÚLIO VICTOR DOS SANTOS MOURA
RÉU(É)(S)	: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO
ADV.(A/S)	: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

DECISÃO:

EMENTA: DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA QUEIXA.

Processo sob minha relatoria desde 26/06/2013 (fls. 416).

Em sessão realizada em 23/03/2006 (fls. 109/127), o Plenário recebeu parcialmente a peça acusatória em relação aos crimes de difamação e de injúria (fls. 109/127), com base nos artigos 21 e 22, combinados com o inciso II, do artigo 23, da Lei no. 5.250/67.

Posteriormente, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 130, a Corte pronunciou a não recepção, em bloco, do referido Diploma, diante de sua incompatibilidade com os princípios regentes das liberdades de expressão e de imprensa previstos na nova ordem constitucional.

O enquadramento dos fatos objeto da ação penal, portanto, passou a ser feito nos artigos 139 e 140, do Código Penal, que têm, para as penas máximas cominadas, previsão de 1 (um) ano e de 6(seis) meses de detenção. Mesmo aplicando-se a causa de aumento de 1/3 (um terço), nos termos do art. 141, II, do Código Penal, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, **em 23/03/2010**, pelo decurso de prazo superior a quatro anos, a partir da data do recebimento da queixa, que serve como marco interruptivo (art. 109, V c/c art. 117, I, do CP).

Assim, na linha do pronunciamento da Procuradoria Geral da República, declaro extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV do

AP 415 / PA

Código Penal.

Dê-se ciência à Procuradoria Geral da República. Publique-se. Oficie-se à Polícia Federal para anotação. Após, archive-se.

Brasília, 26 de agosto de 2013.

Ministro **LUÍS ROBERTO BARROSO**

Relator